



# Il danno psichiatrico

## Introduction to Psychiatric Injury

Una guida introduttiva alla negligence in Inghilterra e Galles. Include lo sviluppo storico e i chiarimenti moderni di Paul.

### 1. Una malattia reale può essere invisibile

Un incidente può rompere un braccio o causare una malattia psichiatrica. Per questa categoria occorre una malattia clinicamente riconoscibile (**medically recognisable psychiatric illness**), per esempio un disturbo post-traumatico da stress (**PTSD**) provato e causalmente collegato. Una diagnosi non dimostra da sola il dovere del convenuto o l'origine della malattia. [1]

Lutto, tristezza e ansia sono reali, ma da soli non costituiscono la stessa categoria giuridica di danno. La distinzione riguarda i requisiti dell'azione, non una classifica del valore delle sofferenze.

**Tre domande:** C'è una malattia riconoscibile? La persona era in pericolo o ha assistito al danno altrui? Quali regole su dovere, nesso causale e prossimità si applicano?

### 2. Due modi diversi di subire un danno

**A (inventato):** Una ciclista sfugge a un'auto condotta negligenemente e sviluppa una malattia provata per il pericolo corso personalmente. **B (inventato):** Una persona apprende a casa l'incidente di uno sconosciuto e si sente profondamente turbata. I casi sollevano questioni diverse; nessuno garantisce un esito con queste sole informazioni.

### 3. Perché il diritto delimita le azioni?

Un evento può colpire moltissime persone in modi diversi. La preoccupazione per una cerchia incerta e potenzialmente ampia di azioni (**floodgates**) spiega alcuni limiti. Non autorizza a ignorare malattie reali: i requisiti vanno applicati a ciascuna domanda.



# Vittime dirette e indirette

## 4. Lesione fisica e conseguenze psichiatriche

Chi è direttamente ferito può includere conseguenze psichiatriche nel danno alla persona, se provate e giuridicamente attribuibili alla negligence. Nesso causale e ambito risarcibile restano da verificare.

## 5. Pericolo personale senza urto

Chi è esposto a una lesione fisica, o crede ragionevolmente di esserlo, può essere una vittima primaria (**primary victim**) per queste regole. L'urto non è sempre necessario. Conta ancora se esistesse e fosse violato un dovere di evitare lesioni personali. [1]

**Confronto inventato:** Un'auto si dirige verso Hana; lei evita di poco l'urto e sviluppa poi una malattia riconosciuta. La mancanza dell'urto non chiude l'analisi. Chi osserva da un luogo sicuro può invece ricadere in un'altra categoria.

## 6. Assistere al danno di un'altra persona

La vittima secondaria (**secondary victim**) soffre una malattia dopo aver assistito a un incidente o alle sue conseguenze immediate, nel quale un altro è ucciso, ferito o messo in pericolo. "Secondaria" descrive il percorso del danno, non una minore gravità.

Contano un legame stretto di affetto (**close tie of love and affection**), vicinanza nel tempo e nello spazio, percezione diretta e prevedibilità della malattia in una persona di ordinaria resistenza psichica. Una diagnosi non cancella gli altri requisiti. Vedere o sentire direttamente non equivale normalmente ad apprendere la notizia da qualcuno. [1, 2]

## 7. Due scorciatoie da evitare

Paul non richiede un ulteriore autonomo shock improvviso o un evento oggettivamente "horrifying". Le altre condizioni rimangono. Anche una precedente lesione fisica non è un requisito universale di ogni azione per malattia psichiatrica. [1]



## La storia e il caso Alcock

### 8. Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888) [1, 3]

Un guardiano lasciò negligenzemente passare una coppia a un attraversamento ferroviario mentre arrivava un treno. Evitarono la collisione; la signora Coultas si ammalò per la paura. Il Privy Council trattò quel danno come troppo remoto secondo il diritto di allora.

**Chi ha vinto, e perché?** I commissari ferroviari vinsero l'appello e il precedente risarcimento non rimase fermo. La domanda da spavento senza impatto fisico fu respinta secondo l'approccio storico. Il diritto successivo abbandonò un generale requisito di impatto: Coultas non è la regola universale moderna. [1, 3]

### 9. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310 [2]

Dopo Hillsborough, parenti e persone vicine alle vittime agirono per malattie psichiatriche derivanti dall'aver visto o appreso gli eventi. Non erano personalmente nel disastro della folla. Il caso precisò i controlli sulle azioni delle secondary victims.

**Chi ha vinto, e perché?** Il Chief Constable vinse. La House of Lords respinse gli appelli: il collegamento necessario con l'incidente, compresi i requisiti applicabili di affetto, prossimità e percezione, mancava in quelle domande. Le ragioni variavano fra gli attori. [2]

### 10. Il legame concreto conta

Essere un parente o essere presente nello stadio non prova ogni requisito. Una trasmissione televisiva non sostituisce automaticamente la percezione diretta. La sofferenza può essere autentica anche quando quella specifica domanda non è giuridicamente fondata.



# I chiarimenti di White e Paul

## 11. White v Chief Constable of South Yorkshire Police (1998) [3]

Poliziotti intervenuti a Hillsborough, alcuni come soccorritori, chiesero risarcimento per malattie psichiatriche. I ricorrenti considerati dalla House of Lords non erano personalmente in pericolo. Il caso è riportato anche come **Frost [1999] 2 AC 455**.

**Chi ha vinto, e perché?** Il Chief Constable vinse. Nei casi esaminati, lavoro e soccorso senza esposizione a pericolo personale non fondavano la speciale responsabilità invocata. La qualifica di lavoratore o soccorritore non sostituiva i requisiti applicabili. [3]

## 12. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 [1]

Familiari assistettero a decessi collegati a presunti precedenti errori di diagnosi o trattamento. La domanda era se i sanitari dovessero loro diligenza secondo l'eccezione per chi assiste a incidenti.

**Chi ha vinto, e perché?** I convenuti sanitari vinsero: la Supreme Court respinse gli appelli. Le crisi mediche ricadevano fuori dall'eccezione fondata sugli incidenti e non esisteva il dovere invocato verso i familiari. Non si decidevano le possibili azioni proprie dei pazienti. [1]

## 13. Collegare i quattro insegnamenti

Coultas descrive una limitazione storica. Alcock delimita le azioni di testimoni di incidenti. White mostra che lavoro e soccorso non superano da soli quei limiti. Paul chiarisce la categoria e respinge i test aggiuntivi di shock autonomo o evento oggettivamente terrificante.

**Metodo:** Individua malattia, esperienza e categoria pertinente. Poi verifica dovere, violazione, causa e danno risarcibile. "È stato terribile" e "c'è una diagnosi" non sono ancora analisi complete.



## Domande di comprensione e risposte

### 1. È sempre necessario un urto fisico?

**Risposta:** No. Una malattia riconosciuta può essere risarcibile senza urto, con i requisiti pertinenti.

### 2. Il lutto ordinario è la stessa categoria?

**Risposta:** No. È reale, ma non soddisfa da solo il requisito della malattia riconoscibile.

### 3. Una ciclista personalmente in pericolo sviluppa PTSD: da dove si parte?

**Risposta:** Dalla categoria primaria, verificando comunque diagnosi, dovere, violazione e causa.

### 4. La notizia dell'incidente di uno sconosciuto basta?

**Risposta:** No. Vanno verificati malattia, relazione, percezione e gli altri requisiti.

### 5. Chi vinse Coultas, e il suo criterio è oggi universale?

**Risposta:** Vinsero i commissari ferroviari; il requisito storico di impatto non è universale oggi.

### 6. Perché in White lavoro e soccorso non bastavano?

**Risposta:** Senza pericolo personale, quei ruoli non fondavano la speciale responsabilità invocata.

### 7. Paul aggiunse un evento autonomamente terrificante?

**Risposta:** No. Respinge quel requisito ulteriore.

### 8. Paul negò ogni possibile azione dei pazienti?

**Risposta:** No. Riguardava le particolari domande dei familiari.



# Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

## **[1] Paul [2024] UKSC 1.**

Testo ufficiale; paragrafi 27-31 sulla storia, compreso Coultas, 51-75 sui principi moderni e conclusioni sulle cause riunite. [Apri la fonte](#)

## **[2] Alcock [1992] 1 AC 310.**

Sentenza nel Law Report; condizioni delle secondary victims ed esiti delle domande. [Apri la fonte](#)

## **[3] White [1998] UKHL 45; [1999] 2 AC 455.**

Testo ufficiale della House of Lords; discussione storica e risultato per i poliziotti. [Apri la fonte](#)